

IL TRIBUNALE DI ROMA

I SEZIONE CIVILE

così composto

dott.ssa Marta Ienzi	PRESIDENTE
dott.ssa Filomena Albano	GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico	GIUDICE REL. EST.

A scioglimento della riserva che precede;

letto il ricorso con cui Parte_1 – premesso che dalla cessata relazione more uxorio intrattenuta con CP_1 erano nati i gemelli Per_1 e Per_2 (il 16.10.1014) – ha chiesto all’adito Tribunale di: *“1) affidare in via esclusiva i figli minori Per_2 e Per_1 e alla madre ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 337 ter c.c. con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ex art. 337 quater c.c. in capo alla madre stessa e attribuzione a quest’ultima del potere di assumere in via esclusiva anche ogni decisione di maggior interesse per i minori e con collocamento abitativo dei minori presso la madre nella casa familiare di Roma Via Urbisaglia n.5, in considerazione dell’attuale e persistente mancanza di assunzione di un concreto impegno genitoriale da parte del padre; con espressa richiesta all’Ill.mo Tribunale adito di valutare, in relazione ai profili di tutela della prole, anche l’emissione di provvedimenti in ordine alla sospensione e/o decadenza della responsabilita’ genitoriale paterna ai sensi degli artt. 330 - 333 c.c.; 2) in ordine ai rapporti padre – minori prevedere che il padre potra’ fare visita ai minori a Roma solo in situazione di protezione presso l’abitazione materna, dando nel contempo dimostrazione documentale di avere intrapreso e frequentato regolarmente un percorso di terapia e sostegno della genitorialita’ finalizzato al recupero psicologico svolto presso una struttura pubblica, con possibilita’ di rivalutare la situazione solo all’esito dell’effettuazione di detto percorso; 3) la casa familiare di Roma Via Urbisaglia n. 5, ove abitano i bambini con la madre sin dalla nascita, rimane assegnata alla ricorrente, proprietaria dell’immobile, con tutto quanto in essa contenuto, essendosene il resistente già da tempo allontanato; 4) stabilire che il Sig. CP_1 dovra’ versare alla Sig.ra Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Per_1 e Per_2 la somma mensile non inferiore ad Euro*

400,00, al domicilio di lei entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale istat, disponendo anche adeguata garanzia per il versamento dell'importo fisso mensile; 5) stabilire che il Sig. CP_1 dovrà inoltre provvedere alla contribuzione, nella misura del 50%, delle spese scolastiche, sportive, mediche, ludiche e straordinarie in genere.”;

rilevato che, a sostegno del ricorso, la Parte_1 ha dedotto che la convivenza era cessata a gennaio 2018, allorquando il CP_1 si era trasferito in Puglia, frequentando sporadicamente i figli, che non vedeva dal settembre 2019 e per i quali aveva corrisposto solo 250,00 euro e che il predetto si era reso responsabile durante la convivenza di condotte ingiuriose e violente nei confronti della stessa, denotanti la possibile assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, nonché, dopo il rientro in Puglia, anche di atti di violenza nei confronti di altre donne ed era sottoposto a custodia cautelare carceraria;

rilevato che il CP_1 costituendosi, ha contestato le avverse allegazioni, evidenziando la propria dedizione alla cura dei figli ed ha allegato condotte materne volte ad ostacolare il suo rapporto con gli stessi e a marginalizzarlo, rappresentando di essere stato detenuto in carcere per 10 mesi, pur essendo stato assolto dall'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni di Persona_3 ed assolto dal medesimo reato anche nei confronti di Controparte_2 (con contestuale condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per lesioni volontarie aggravate, con sentenza impugnata in Cassazione), escludendo di essere tossicodipendente e assumendo di aver sempre contribuito al mantenimento dei figli nei limiti delle sue precarie condizioni economiche e di essere attualmente inoccupato, sicchè ha chiesto di: “1) Rigettare l'avversa domanda di affidamento esclusivo e conseguentemente confermare il regime di affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso il domicilio materno; 2) Prevedere modalità di contatto anche in video chiamata giornaliera (in orario consono agli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori) tra i bambini ed il padre; 3) Prevedere, altresì, attesa l'imminente scarcerazione, avendo il CP_1 già scontata quasi per intero la pena inflitta (anni uno e mesi 4) in sede di carcerazione preventiva, una regolamentazione di visite che tenga conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori nonché degli impegni lavorativi che (si auspica a breve) il convenuto andrà ad assumere e da concordare preventivamente tra i genitori, ponendo comunque come termine minimo quello di una visita al mese per due giorni consecutivi con annesso pernottato dei minori presso il padre, il quale avrà cura di trovare un alloggio in Roma per tale arco

orario. 4) Disporre a carico di **CP_1** il versamento della somma mensile di € 150,00 (ossia € 75,00 ciascuno) quale attuale contributo per il mantenimento ordinario dei due figli **Per_1** e **Per_2** che appare adeguato alle attuali condizioni dell'onerato in forza di quanto innanzi dedotto e documentato; 5) Prevedere la suddivisione al 50 % delle spese straordinarie mediche e scolastiche della prole tra i genitori da concordarsi preventivamente secondo le linee guida del CNF del 29-11-2017; 6) Assumere ogni conseguenziale provvedimento a tutela della prole..”;

rilevato che all’udienza del 25.2.2021 la ricorrente ha chiesto che la frequentazione padre-figli avvenisse esclusivamente in Spazio Neutro;

rilevato che - essendo il **CP_1** all’epoca detenuto agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, in virtù di ordinanza della Corte d’Appello di Lecce in data 7.12.2020, la quale dava atto della sua assoluzione “dal delitto di maltrattamenti per difetto del requisito della convivenza, rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, al netto della riduzione per il rito abbreviato, in ragione dell’estrema gravità dei fatti”, argomentando la permanenza delle esigenze cautelari in quanto “la spinta criminale dell’imputato era tale da indurlo a reiterare gli atti di violenza e sopraffazione contro la convivente, nonostante la promessa di mutare atteggiamento”, considerate altresì le gravi allegazioni materne in merito alle condotte tenute dal padre nonché la risalente interruzione della frequentazione padre- figli e l’ammissione del pregresso uso, da parte del resistente, di sostanze stupefacenti, tenuto inoltre conto della deduzione di condotte materne asseritamente ostacolanti il rapporto padre-figli - con decreto in data 23.6.2021 è stata disposta ctu psicologica e stabilito, in via provvisoria ed urgente, l’affido esclusivo dei figli alla madre, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, disponendosi, altresì, in ragione della natura violenta delle condotte ascritte al **CP_1** dalla **Parte_1** e di quelle per le quali era detenuto ed era stato condannato, nonché della risalente interruzione della frequentazione padre-figli e dell’ammesso uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente, la frequentazione protetta dei figli in Spazio neutro, una volta cessata la misura cautelare, consentendo da tale data anche una videochiamata giornaliera padre-figli;

rilevato altresì che con il suddetto decreto, in ragione delle istanze *de potestate* avanzate dalla ricorrente, è stata nominata Curatrice speciale dei minori l’avv. **Persona_4**

rilevato che il 28.6.2021 il CP_1 è stato scarcerato con conseguente cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla Corte di Appello di Taranto in data 30.11.2020;

rilevato che all'esito del deposito della ctu, all'udienza camerale del 5.5.2022, stante l'accordo delle parti, il G.D. ha disposto il deposito entro il 15.6.22 del test su matrice cheratinica da effettuarsi dal CP_1 presso una struttura pubblica già in precedenza autorizzato dal Tribunale e ha disposto relazione aggiornata sull'andamento degli incontri padre-figli in Spazio neutro, con termine alle parti sino al 27.6.2022 per note conclusive;

rilevato che dalla espletata ctu, all'esito degli incontri congiunti e individuali con le parti, del colloquio con i minori, dell'osservazione delle relazioni familiari e della valutazione psicodiagnostica delle parti, è emerso che:

- il profilo di personalità del Modeo è risultato connotato da un "Disturbo di Personalità Antisociale" con presenza di tratti istrionici e che, segnatamente, tale profilo è apparso *"essere quello di una persona con inclinazione a mettere in atto comportamenti impulsivi senza pensare alle conseguenze e con la tendenza ad attribuire la responsabilità dei propri problemi, all'esterno, che viene rappresentato ostile e aggressivo"*, sicchè il Modeo può risultare poco affidabile;
- il suddetto *"disturbo antisociale di personalità rilevato nel signor CP_1 può essere caratterizzato da comportamenti illeciti e criminali, abuso di alcool e sostanze illecite...le sue emozioni possono tendere a crescere sino a sfuggire al suo controllo..."*;
- *"rispetto allo stile di attaccamento, il signor CP_1 sembrerebbe rientrare nella categoria di un attaccamento di tipo Disorganizzato"*, avendo sperimentato nel proprio contesto familiare violenze subite ed assistite unitamente ad *"esperienze di attaccamento responsive e sensibili"* e *"tale stile di attaccamento di tipo disorganizzato può rappresentare un significativo fattore di rischio se messo in relazione alla genitorialità: il sig. CP_1 potrebbe agire in maniera imprevedibile nei contesti in cui il sistema motivazionale dell'attaccamento tende ad attivarsi maggiormente, come, appunto, la genitorialità o le relazioni di coppia"*;
- la Parte_1 ha evidenziato *"tratti di personalità di tipo ossessivo, istrionico e depressivo ad alto funzionamento"*, esprimendosi i tratti ossessivi nella eccessiva devozione al lavoro a scapito del tempo libero e delle relazioni ed i tratti di tipo

depressivo ad alto funzionamento *“nella tendenza a porsi elevati standard etici, sforzandosi di essere all'altezza anche a costo della propria felicità ed autostima”*;

- lo stile di attaccamento della ricorrente *“rientra nella categoria definita di Attaccamento Sicuro”* ed è correlato *“alla capacità di essere consapevole di una vasta gamma di sentimenti e pensieri e di integrarli tra loro mostrando capacità riflessive e metacognitive, permettendo di porsi in relazione ai propri figli attraverso un accudimento responsivo e sensibile”*;
- la madre è riuscita a preservare l'immagine paterna agli occhi dei figli, come *“clinicamente osservato sia nel colloquio di ascolto dei minori, sia nell'incontro di osservazione delle relazioni familiari”*, da cui è emersa, considerati il desiderio espresso dai minori di incontrare il padre e la loro disponibilità nell'interagire con lo stesso ricercandone continuamente le attenzioni, *“la capacità della signora Parte_1 di tutelare la figura paterna dal conflitto di coppia permettendo ai minori di tenere vivo, sano e piacevole, il ricorso e il rapporto con il padre, e di non rifiutarlo al momento dell'incontro e di ripresa della relazione di persona”*;
- mentre la madre è rimasta centrata sulle necessità di accudimento dei minori, di cui si occupa quotidianamente e mostrando preoccupazione per il loro benessere psicofisico, il padre, sia per il ritorno in Puglia, sia per la successiva detenzione, non si è potuto sperimentare nella quotidianità con i minori, non sembrando però *“cogliere la necessità dei bambini di avere come riferimento la figura paterna anche attraverso brevi chiamate quotidiane”*, manifestando il suo disagio nell'effettuare brevi telefonate ai figli, nel timore di interrompere il loro tempo libero e di imporsi forzatamente, senza comprendere l'importanza di un gesto indicativo di una sua presenza costante;
- la qualità della relazione genitori-figli è apparsa positiva sia per il padre che per la madre ed i minori non hanno manifestato evidenze di traumi subiti;

rilevato che, sulla scorta delle suddette emergenze, la Ctu ha proposto la conferma dell'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, nonché degli incontri protetti, demandando al Servizio la predisposizione di un calendario di frequentazione libera all'esito di tali incontri, delle pendenze penali e della scelta del CP_1 in merito al suo futuro trasferimento a Roma, non ravvisando, nonostante le carenze genitoriali paterne, la necessità di provvedimenti ablativi o limitativi della

responsabilità genitoriale, ritenendo che, risiedendo in un'altra regione, il CP_1 non avrebbe potuto attivare condotte pericolose ed avvenendo la frequentazione padre-figli *"nel contesto degli incontri protetti, in uno spazio vigilato e monitorato"*;

rilevato che il CP_1 non ha effettuato il deposito del test tossicologico né nel termine assegnato alla udienza collegiale del 12.11.2021, né nel termine ulteriore concesso dal Con alla udienza del 5.5.2022, motivando *ex post* il mancato deposito con difficoltà di natura economica, invero non rappresentate in alcuna delle due udienze, sicché tale suddetta condotta depone per la sottrazione al predetto accertamento all'unico plausibile fine di nascondere il persistente uso di sostanze, non potendo la disassuefazione, alla luce della suddetta condotta, ritenersi dimostrata dal solo test tossicologico negativo effettuato a ridosso della cessazione del lungo periodo di custodia cautelare;

rilevato che con le note autorizzate in data 27.6.2022 la Parte_1 ha chiesto la conferma delle statuizioni di cui al decreto provvisorio in data 25.6.2021, eccezion fatta per la richiesta di mantenimento confermata come da ricorso, nonché la sospensione della responsabilità genitoriale paterna, stante l'omessa effettuazione del test tossicologico su matrice cheratinica da parte del CP_1 e il mancato riscontro di attivazione di un supporto terapeutico e farmacologico dallo stesso intrapreso all'esito delle valutazioni diagnostiche della Ctu;

rilevato che il CP_1 con le proprie note autorizzate in data 23.6.2022, ha confermato la disponibilità a definire il procedimento in conformità alle conclusioni della ctu;

rilevato che la Curatrice speciale, nelle proprie note autorizzate in data 21.6.2022, ha insistito per l'acquisizione delle analisi tossicologiche del CP_1 onde potersi compiutamente pronunciare in merito alla decadenza paterna, deducendo l'opportunità della prosecuzione della frequentazione padre-figli in modalità protetta;

rilevato che, con istanza urgente in data 13.6.2022, la Parte_1 ha rappresentato al Tribunale che l'operatore aveva sospeso l'incontro protetto dell'8.7.2022, chiedendo alla madre di allontanarsi con i bambini e che in data 12.7.2022 la referente del Servizio dott.ssa Persona_5 le aveva riferito che l'incontro era stato interrotto a

causa delle “esternazioni inappropriate” del padre di fronte ai bambini, comunicando la sospensione degli incontri almeno fino a dopo l’estate, sicchè ha chiesto di acquisire una relazione di aggiornamento dal Servizio;

rilevato che in data 12.9.2022 è pervenuta relazione del Servizio sociale confermativa dell’avvenuta sospensione dell’incontro dell’ 8.7.2022 e dei successivi, avendo gli operatori del Centro Famiglie ritenuto che fossero venuti meno i presupposti indispensabili al prosieguo dell’intervento, riferendo altresì che il 25.8.2022 il CP_1 durante un colloquio da remoto, aveva raccontato di essere crollato emotivamente, fino ad arrivare a piangere davanti ai figli, stante il periodo di lungo stress, ammettendo l’errore commesso e scusandosi, mentre la Parte_1 durante il colloquio avuto il 30 agosto 2022, aveva rappresentato un regresso dei minori successivamente all’incontro dell’8 luglio e che, in particolare, Per_1 alcune sere aveva pianto e Per_2 aveva gridato durante un incubo notturno, non chiedendo entrambi di rivedere il padre;

rilevato che, con successive note autorizzate in data 16.9.2022, la Parte_1 ad integrazione delle precedenti conclusioni, ha chiesto che gli incontri protetti venissero ripresi solo a seguito della dimostrazione da parte del CP_1 di aver attivato il percorso di cura per il grave disturbo di personalità diagnosticatogli, con richiesta di esibizione di certificazioni periodiche;

rilevato che, con le note autorizzate in data 16.9.2022, alla luce delle ultime condotte del CP_1 e della sottrazione alla effettuazione dei test tossicologici, la Curatrice speciale dei minori ha chiesto la decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale e in via subordinata, previo deposito da parte del CP_1 degli esami tossicologici, l’attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità e per il superamento della tossicodipendenza, mantenendo il regime degli incontri protetti;

rilevato che, con relazione in data 18.11.2022, il Servizio sociale, premesso di aver incontrato la Parte_1 in data 26.10.2022 e di aver interloquito telefonicamente col CP_1 in data 4.11.2022, nonché di aver svolto un incontro di rete da remoto con le operatrici del Centro Famiglie, ha rappresentato la sussistenza di elementi di criticità minanti la “possibilità di garantire la continuità della relazione padre-figli nel rispetto delle

esigenze emotive dei minori”, criticità ricondotte sia al progetto lavorativo del CP_1 che rendeva particolarmente oneroso per lo stesso recarsi a Roma due volte al mese, sia ad una minore accertata *“disponibilità emotiva”* dei figli a rivedere il padre, proponendo una rivalutazione della possibilità dell’eventuale ripresa degli incontri solo all’esito di un necessario lavoro di tipo terapeutico elaborativo per l’intero nucleo familiare (vedi allegata relazione del Organizzazione_1 ;

rilevato che, con istanza urgente in data 31.10.23, la ricorrente, avendo appreso dalla stampa locale di Manduria di condotte violente perpetrate da un uomo ai danni della compagna ed avendo saputo che l’autore di tali condotte sarebbe stato il CP_1 ha chiesto, anche ai fini degli adottandi provvedimenti *de potestate*, di acquisire *“informazioni alla Procura presso il Tribunale di Taranto Dott. Francesco Ciardo e al Tribunale penale di Taranto Sezione Gip Dott. Benedetto Ruberto sulla persona del Sig. Controparte_1* , sicchè, con decreto in data 3.11.2023, il Tribunale ha disposto che il PM-Ufficio Affari Civili provvedesse al deposito dei certificati penali e dei carichi pendenti aggiornati di CP_1 , anche relativamente ai carichi pendenti presso il Tribunale di Taranto, entro il 30.11.2023, facendo pervenire entro il medesimo termine le proprie determinazioni in merito ai richiesti provvedimenti *de potestate* e che entro tale termine il CP_1 chiarisse se fosse o meno il soggetto indagato per i gravi fatti riportati nell’articolo di stampa allegato all’istanza (accaduti a Manduria lo scorso ottobre), depositando, in caso positivo, copia degli atti relativi al correlato procedimento penale;

rilevato che, con decreto in data 4.12.2023, il Tribunale ha disatteso l’istanza di rinvio dell’udienza del 7.12.23 depositata in data 2.12.2023 dai difensori del CP_1 rinuncianti al mandato, atteso che la rinuncia al mandato da parte del difensore (così come la revoca della procura da parte del cliente) a norma dell’art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo *ius postulandi* e la rappresentanza legale per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicché per effetto del principio della c.d. *perpetuatio dell’ufficio di difensore* la rinuncia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore, evidenziando altresì che, di conseguenza,

diversamente da quanto previsto nel processo penale, la rinuncia o la revoca del mandato non danno diritto ad alcun termine a difesa e che l'assistito, nel caso di specie, era comunque reperibile dai difensori presso l'istituto penitenziario ove si trovava da tempo ristretto, sicchè ben sarebbe stato possibile interloquire con lo stesso in tempo utile per l'udienza (la cui fissazione era stata comunicata ai difensori il 6.11.2023);

rilevato che all'udienza del 7.12.2023 la ricorrente, presente personalmente, ha confermato la sospensione degli incontri dal luglio 2022 e ha riferito l'omessa corresponsione da parte del padre, dal 10.6.2022, dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale; quindi la Curatrice speciale ha chiesto la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, i difensori della ricorrente hanno chiesto la decadenza paterna e l'interruzione dei rapporti padre-minori, riportandosi per il resto alle note del 16.9.2022 e il difensore del resistente, rinunciante al mandato, si è riportato agli scritti già in atti, rappresentando che i nonni e gli zii paterni avevano in passato chiesto, senza esito, di poter vedere i minori, mentre la Curatrice ha evidenziato che durante la ctu i nonni, convocati dal consulente, si erano rifiutati di intervenire;

premesso che la regolamentazione della frequentazione del minore con gli ascendenti esula dalla competenza del Tribunale Ordinario, essendo di competenza del Tribunale per i Minori, così come esula dal *thema decidendum* del presente procedimento la regolamentazione della frequentazione dei minori con gli zii;

rilevato che, con nota in data 23.11.2023, il PM ha chiesto la "sospensione/decadenza" paterna dalla responsabilità genitoriale e di disporre l'affido superesclusivo dei figli alla madre, con divieto di incontri con il padre;

rilevato che dagli atti trasmessi dalla Procura di Taranto, depositati dal PM in sede, il CP_1 risulta sottoposto a giudizio immediato innanzi al Tribunale di Taranto per i reati di cui agli artt. 582-585-576 n 5 n 1-61 n 2 cp, commesso in data 28.9.2023 presso Manduria, di cui all'art. 612 bis cp, sino al 28.9.2023 presso Manduria, di cui all'art. 613 bis cp commesso in data 28.9.2023, presso Manduria e di cui all'art. 624 bis-61 n 2 cp in data 28.9.2023 presso Manduria (vedi certificato dei carichi pendenti), nonchè

sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in virtù di ordinanza in data 4.10.2023 emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto, per i reati di tortura (in esso assorbito il sequestro di persona), furto con strappo (così riqualificata la contestazione di rapina aggravata) ed atti persecutori, tutti ai danni di Parte_2 come riportati nel seguente capo di imputazione:

- 1. Per il delitto p. e p. dall'art. 613bis c.p.** perché, con più condotte violente, privando della libertà personale Paola SILVESTRI impedendole di uscire di casa per circa un'ora e mezza, la sottoponeva ad acute sofferenze fisiche ed un verificabile trauma psichico nonché ad un trattamento inumano e degradante; In particolare, per l'intero periodo in cui l'aveva segregata in casa, incurante delle sofferenze e dei lamenti della donna che lo pregava di smetterla ed urlava per chiedere aiuto ed anzi al contrario minacciandola di morte paventandole che *"non si sa se tu esci viva di qua stasera"* e contestualmente togliendole i vestiti, strappandoglieli, ogni volta che la stessa tentava di rivestirsi per scappare, dapprima le sottraeva il cellulare per impedirle di chiedere aiuto ed in seguito la trascinava prendendola per i capelli, strappandone delle ciocche, al contempo, dopo essersi auto inferto una ferita sulla mano grondante sangue, proferiva nei suoi confronti le seguenti frasi minacciose e deliranti *"guarda vedi adesso dirò che sei stata tu perché tu finirai in galera, questo è sangue Modeo"* ed immediatamente la picchiava, con schiaffi con la mano sporca di sangue sul volto ed imbrattandole gli occhi in modo tale da impedirle di vedere nonché colpendola sulle orecchie con schiaffi talmente forti da farle perdere temporaneamente l'udito, obbligandola a rimanere in piedi e minacciandola contestualmente con le seguenti frasi *"guarda questo è niente. Io queste botte le prendevo quando avevo sei anni – tu ce l'hai con gli uomini per quello che ti ha fatto tuo padre quindi lo adesso ti guarisco"* e continuando a percuoterla ininterrottamente con calci sui fianchi, pugni, testate e schiaffi sul volto, obbligandola a preparargli una sigaretta e picchiandola nuovamente perché la stessa non era stata in grado di preparargliela perché tramortita dal brutale pestaggio
In Manduria il 28.9.2023
- 2. Per il delitto p. e p. dall'art. 605 c.p.** perché privava della libertà personale Paola Silvestri impedendole di uscire dall'abitazione per circa un'ora e mezza con le condotte meglio descritte nel capo 2;
In Manduria il 28.9.2023
- 3. Per il delitto p. e p. dall'art. 61 n. 2, 628 c. 1, 2 e 3 n. 2) e 3bis) c.p.** perché, al fine di procurarsi un profitto, dopo aver sottratto a Paola Silvestri il telefono

cellulare, usava violenza nei suoi confronti al fine di assicurarsene il possesso con le condotte meglio descritte nel capo 2; con le aggravanti di aver commesso il fatto all'interno dell'abitazione nonché ponendo la SILVESTRI in condizioni di incapacità di agire essendo stata privata della libertà di movimento.

In Manduria il 28.9.2023

- 4. Per il delitto p. e p. dall'art. 582-585 (in relazione all'art. 576 n. 5.1 c.p.) 61 n. 2 c.p.** perché cagionava a SILVESTRI Paola lesioni personali consistite in *"trauma cranico non commotivo ematoma zigomo e regione periorbitale dx, algia braccio sx con ematoma, edema occhio sx, vertigini e nausea a seguito di percosse"* giudicate guaribili in gg. 15 nonché una lesione della cornea occhio sx, stratonandola per i capelli e colpendola ripetutamente con forza a mano aperta sulla faccia e sulle orecchie e successivamente colpendola sul volto con diverse testate; con le aggravanti del nesso teleologico con il reato di cui all'art. 613bis e dell'aver commesso il fatto nei confronti della persona offesa del reato di cui all'art. 612bis;

In Manduria il 28.9.2023

- 5. Per il delitto p. e p. dall'art. 612bis c.p.** perché con condotte reiterate e ripetute nel tempo, sottoponeva ad atti persecutori Paola SILVESTRI, chiamandola ripetutamente, facendosi trovare nei luoghi dalla stessa abitualmente frequentati o dinanzi alla sua abitazione, contattando continuamente gli amici di quest'ultima per conoscerne gli spostamenti ed infine percuotendola e minacciandola con le condotte meglio indicate nel capo d'imputazione n. 2, in tal modo ingenerandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura nonché un fondato timore la propria incolumità fisica;

In Manduria da agosto 2023 sino al 28.9.2023

Recidiva specifica Infraquinquennale

rilevato che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche", tra cui, oltre alla sentenza penale priva di efficacia di giudicato e le prove raccolte in un processo penale, pur in assenza del vaglio critico del dibattimento (vedi, tra le altre, Cass. 40796/21), anche i soli atti di indagine del PM svolte in sede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (vedi, tra le altre, Cass. civ. 2947/2023, 18025/2019);

rilevato che dalla sopracitata ordinanza di custodia cautelare risulta che le condotte di brutale, crudele e gratuita violenza ascritte al CP_1 sono riscontrate, oltre che dalle coerenti s.i.t. rese dalla persona offesa, da quanto percepito dagli operatori di Pg intervenuti, dal referto medico attestante le lesioni in tutte le parti del corpo della donna e dalle fotografie del volto della stessa, che unitamente alla ricostruzione degli eventi e alla durata delle violenze (circa un'ora e mezza), hanno consentito al GIP "di ritenere la disumanità del trattamento a lei riservato";

rilevato che le suddette condotte, analoghe a quelle per le quali il CP_1 era stato già condannato con sentenza irrevocabile, del pari maturate *“in occasione della frequentazione connessa all'avvio di relazioni sentimentali”* e ritenute dalla Corte d'Appello di Lecce di *“estrema gravità”*, costituiscono evidente concreta manifestazione del *“Disturbo di Personalità Antisociale”* diagnosticatogli dalla Ctu e dell'indole violenta ed aggressiva dello stesso, nonché della incapacità di contenimento degli impulsi violenti e del suo discontrollo emotivo, quest'ultimo già manifestato nell'incontro dell'8.7.2022 con i figli, rimasti turbati (viste le successive condotte avute dagli stessi, riferite dalla madre) dal comportamento del padre, rispetto al quale nemmeno gli incontri protetti sono risultati pertanto sufficientemente tutelanti (tant'è che la frequentazione in Spazio Neutro è stata immediatamente interrotta), diversamente da quanto ipotizzato dalla Ctu;

rilevato che le condotte di cui sopra, unitamente a quelle direttamente riscontrate dall'informatrice Testimone_1 (che ha riferito di aver assistito alla furia del CP_1 sentito urlare come un ossesso sul balcone di casa e poi prendere a calci e pugni *“qualcosa”* una volta entrato), corroborano la fondatezza delle allegazioni della ricorrente relative alle aggressioni, alle ingiurie e alle minacce subite anche dalla stessa in costanza di convivenza, specificate nel verbale di s.i.t. rese in data 17.2.2020 (ed indirettamente confermate anche dalla persona offesa nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Taranto, laddove in sede di s.i.t. ha dichiarato, riferendosi al Modeo: *“...Diceva che in alcuni momenti gli ricordavo la sua ex e scattava questo nervosismo..”*);

rilevato che la evidente incapacità del CP_1 di dominare le pulsioni violente, la assenza di consapevolezza in merito a tale incapacità, tanto da non aver attivato alcun percorso di cura con conseguente ingravescenza della problematica (come dimostrato dagli ultimi accadimenti), il discontrollo emotivo manifestato alla presenza dei figli anche in un contesto protetto quale quello dello Spazio Neutro, il verosimile utilizzo di sostanze stupefacenti, il disimpegno dimostrato rispetto ai propri obblighi genitoriali, trasferendosi in un'altra regione e così sottraendosi alla condivisione della quotidianità con i figli (senza che vi sia prova che il trasferimento sia stato necessitato da ragioni lavorative), l'inadempimento dell'obbligo di

mantenimento dei figli, cessato del tutto dal 10.6.2022, secondo quanto riferito dalla madre e non contestato, impongono - implicando la totale compromissione della capacità genitoriale paterna (diversamente da quanto ritenuto dalla CtU, prima però che si verificassero le condotte che hanno determinato la interruzione degli incontri protetti e la recente ulteriore carcerazione), la declaratoria di decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, sinora tutelati dalla madre, la quale ha consentito loro di conservare, nonostante tutto, una immagine positiva del padre, dalla cui incapacità di controllo delle pulsioni (violente e non) e di esercizio tutelante ed affidabile della genitorialità i figli vanno protetti;

rilevato che alla decadenza paterna consegue automaticamente la concentrazione in via esclusiva della responsabilità genitoriale in capo alla madre, dotata di competenze genitoriali adeguate, la quale, unico genitore titolare della responsabilità genitoriale e, pertanto, affidataria esclusiva nonché collocataria dei figli, dovrà assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, sportive e relative al cambio di residenza;

rilevato che l'attuale complessiva situazione, quale sopra descritta, impone, a tutela dei minori, il divieto di frequentazione e di contatti con il padre (già estremamente diradati e comunque del tutto cessati dallo scorso ottobre, secondo quanto riferito dalla madre), ferma la possibile rivalutazione futura dei presupposti per il ripristino della responsabilità genitoriale e/o della frequentazione padre-figli solo allorquando il padre avrà attivato, con esito positivo, i percorsi di cura per il superamento delle proprie problematiche e segnatamente per il controllo degli impulsi violenti, essendo peraltro tale conclusione imposta dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul, laddove prevede l'adozione delle misure necessarie a garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini ed avendo la Corte EDU affermato che non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio, ma che ogni scelta deve essere parametrata al preminente interesse del minore e alla valutazione della capacità genitoriale del genitore che rivendica il suddetto diritto (vedi Caso *Parte_3* c. Russia, sentenza 20 gennaio 2011; Caso *Per_6* c. Romania, sentenza 17.4.2012; *Persona_7* c. Romania

sentenza del 10.1.2012), come ribadito nella guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare ("Article 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life"), approvata il 31 agosto 2021, nella quale, al punto 346, si legge che un genitore non può avere il diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, che vengano adottate misure che danneggerebbero la salute e lo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania [GC], § 50; CP_4 c. Regno Unito [GC] § 71; Parte_4 [...] c. Romania, § 94; CP_5 c. Finlandia, § 128);

rilevato, quanto alle statuizioni economiche, che la Parte_1 architetto, ha dichiarato di occuparsi della gestione della contabilità dell'Organizzazione_2 [...] (di cui è socia con una quota dell'8,33/% e che risulta aver chiuso il bilancio al dicembre 2020 con un utile di circa 467.000 euro) e della contabilità e amministrazione della Organizzazione_3 (di cui è socia all'8,32%), entrambe società di famiglia che gestiscono gli immobili precedentemente costruiti), nonché della gestione ed amministrazione degli immobili in comproprietà con il padre e con la sorella (1/3 di 26 immobili in Roma, 1/3 di 8 immobili in Ciampino e 1/6 di una autorimessa a Roma); ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 (ultimo documentato) redditi netti pari a circa 53.300 euro (da locazione e da partecipazione) ed in tale anno ha riscosso dividendi netti tassati alla fonte dalla Organizzazione_4 per 74.000 euro; è inoltre titolare di un conto personale con saldo al settembre 2021 pari a 1.751,33 euro, di un conto cointestato con il padre e la sorella con saldo al settembre 2021 pari a 331.882,93 euro ed ha procura ad operare su un conto intestato al padre, con saldo al settembre 2021 pari a 60.708 euro (vedi dichiarazione sostitutiva in data 21.10.2021);

rilevato che il CP_1 all'inizio del procedimento disoccupato, dall'ordinanza cautelare del GIP di Taranto risulta aver reperito un lavoro, prima dell'ulteriore carcerazione, presso un centro per bambini autistici e come autista del preside di un liceo (secondo quanto riferito dalla persona offesa in denuncia), di cui però non si conoscono i corrispettivi (non avendo ottemperato all'ordine di deposito di cui al decreto del 23.6.2021), attualmente comunque non percepiti, in ragione dello stato di detenzione;

ritenuto, pertanto, che, considerata la solida posizione patrimoniale della **Parte_1** e tenuto conto dell'attuale stato di detenzione del **CP_1** vada confermato, allo stato, a carico del padre, a decorrere dalla domanda (ossia dal 12.5.2020, data di deposito del ricorso), quale contributo al mantenimento dei due figli, l'assegno già stabilito in via provvisoria, pari all'importo di complessivi 150,00 euro mensili, da corrispondere alla **Parte_1** entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici **Org_** oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche, trattandosi della contribuzione che il **CP_1** stesso ha chiesto di porre a suo carico costituendosi, quando era comunque disoccupato (e supportato economicamente dalla propria famiglia);

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la cancellazione ed il risarcimento del danno ex art. 89 cpc richiesti dalla **Parte_1** atteso che le espressioni di cui si chiede la cancellazione (ossia quelle relative alla *"brutale sottrazione del ruolo genitoriale, sociale e lavorativo operata scientemente a danno del convenuto da parte della ricorrente.."*) non risultano dettate da un mero scomposto intento dispregiativo ma sono pertinenti all'oggetto del giudizio e appaiono funzionali alle esigenze difensive, laddove attribuiscono alla ricorrente condotte valutate dal resistente come volte a danneggiarlo sotto vari profili (seppur non riscontrate);

rilevato che il **CP_1** stante la prevalente soccombenza rispetto alla **Parte_1** va condannato al pagamento delle spese di lite in favore della stessa nella misura di 2/3, compensandole per il resto e, stante la soccombenza rispetto alla domanda di decadenza, va condannato all'integrale pagamento delle spese di lite in favore della Curatrice speciale dei minori (alla cui nomina ha inoltre dato causa) e all'integrale pagamento delle spese di ctu

PQM

definitivamente pronunciando,

dichiara la decadenza di **CP_1** dalla responsabilità genitoriale sui figli minori **Per_1** e **Per_2** e li affida in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di

maggior interesse per la prole, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche sportive e relative al cambio di residenza;

dispone il divieto di frequentazione e di contatti tra il padre e i figli;

pone a carico di **CP_1**, a decorrere dal 12.5.2020, un assegno dell'importo complessivo di 150,00 euro mensili quale contributo al mantenimento dei due figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici **Org_** e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche;

condanna **CP_1** al pagamento delle spese di lite in favore di **[...]** **Parte_1** nella misura di 2/3, che liquida in 3.385,00 euro per compensi professionali, spese generali, IVA e CPA, compensandole per il resto e al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. **Persona_4** quale Curatrice speciale dei minori, che liquida in 3.838,00 euro per compensi professionali, spese generali, IVA e CPA;

pone le spese di CTU a definitivo integrale carico di **CP_1**.

Roma, 12.2.2024

Si comunichi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marta Ienzi

